RSC MARKET

Contrato de prestación de servicios de captación de empresas anunciantes

El Reclutador capta empresas para que anuncien en RSC. De cada cuota mensual que esa empresa pague, el 40% es del Reclutador y el 60% es de RSC.

EL RECLUTADOR	RSC
40% de cada cuota mensual que la empresa pague	**60%** de esa misma cuota mensual

Ejemplo. Si la empresa paga R$ 299 al mes por su plan de anuncios, el Reclutador recibe R$ 119,60 y RSC retiene R$ 179,40. La regla es la misma sea cual sea el importe del plan de pago.

Partes

En la ciudad de _____, a _____ de _____ de 20___, comparecen las siguientes partes:

1. RSC (la plataforma)

La sociedad operadora de la plataforma RSC Market (REESKOVA), parte del grupo RSC, en adelante RSC.

Razón social

_____

CNPJ / documento

_____

Domicilio

_____

Representante y cargo

_____

2. El Reclutador

La persona física o jurídica que capta empresas anunciantes, en adelante el Reclutador.

Nombre o razón social

_____

CPF / CNPJ / documento

_____

Domicilio

_____

Correo y teléfono

_____

Cuenta bancaria para el pago de la comisión

_____

RSC y el Reclutador se denominan, en conjunto, las Partes.

Cláusula 1. Objeto

El Reclutador prestará a RSC servicios de captación comercial: identificar, contactar y presentar empresas (inmobiliarias, concesionarias, constructoras, prestadores de servicios y otros anunciantes) para que se registren y contraten un plan de anuncios de pago en RSC Market.

RSC es un marketplace de publicación y contacto. No cierra la compraventa entre el anunciante y el comprador, no custodia ese dinero y no sustituye a la empresa anunciante. Este contrato solo regula la captación de empresas y la comisión del Reclutador.

Cláusula 2. Naturaleza de la relación

El Reclutador actúa como prestador independiente. Este contrato no crea relación laboral, sociedad, mandato general ni exclusividad, salvo que las Partes lo pacten por escrito. El Reclutador organiza su tiempo, asume sus gastos de captación y no tiene poder para obligar a RSC, conceder descuentos, prometer condiciones distintas de los planes vigentes ni cobrar a las empresas.

Cláusula 3. Qué es una empresa captada

Una Empresa Captada es la que cumple las tres condiciones siguientes:

1. El Reclutador la presentó a RSC antes de que fuera cliente de pago.

2. La empresa se registra identificando al Reclutador (código, enlace o constancia escrita aceptada por RSC).

3. RSC no tenía ya con esa empresa una relación comercial activa ni una negociación abierta atribuida a otro canal.

Si dos personas reclaman la misma empresa, prevalece el registro escrito que conste en el alta aceptada por RSC. Las empresas que llegan solas, las que ya eran clientes y las captadas por el equipo de RSC no generan comisión para el Reclutador.

Cláusula 4. Comisión: 40% de la cuota mensual

4.1. Por cada Empresa Captada, el Reclutador percibe el cuarenta por ciento (40%) de la cuota mensual del plan de anuncios que esa empresa pague a RSC.

4.2. El sesenta por ciento (60%) restante de esa misma cuota mensual corresponde a RSC. El Reclutador no participa de otros ingresos de la plataforma.

4.3. La comisión nace cada mes, solo sobre la cuota que RSC haya cobrado de verdad. Si la empresa no paga un mes, ese mes no hay comisión. Si cambia de plan, recibe un descuento, una devolución o un contracargo, la base es el importe efectivamente cobrado y no revertido. El plan gratuito no genera comisión.

4.4. El derecho al 40% se mantiene todos los meses en que la Empresa Captada siga pagando su plan, aunque este contrato ya haya terminado. Se extingue si la empresa deja de pagar, si RSC resuelve el contrato por incumplimiento grave del Reclutador, o si se acredita que la atribución de la empresa fue falsa.

4.5. El 40% se calcula sobre la cuota del plan cobrada a la empresa. No se descuentan costes operativos de RSC. Cada Parte paga sus propios impuestos. Si un tributo se factura aparte de la cuota del plan, no entra en la base.

4.6. El Reclutador no cobra a las empresas. La empresa paga a RSC. RSC paga después el 40% al Reclutador.

Cláusula 5. Liquidación y pago

RSC paga la comisión dentro de los quince (15) días siguientes al cierre de cada mes natural, por transferencia a la cuenta indicada en este contrato. Con cada pago entrega un detalle con: empresa, plan, cuota cobrada y 40% correspondiente. El Reclutador puede pedir el detalle de un mes dentro de los noventa (90) días siguientes al pago. Pasado ese plazo, la liquidación se tiene por aceptada, salvo error manifiesto.

Cláusula 6. Obligaciones del Reclutador

• Presentar RSC de forma veraz, con los planes, precios y límites publicados por RSC.

• No prometer destacados, plazos de aprobación ni condiciones que RSC no haya autorizado por escrito.

• No cobrar dinero de las empresas ni indicar una cuenta distinta de la de RSC.

• Tratar los datos de contacto de las empresas solo para esta captación y conforme a la ley aplicable de protección de datos.

• Informar a RSC, cuando se lo pida, el estado de las empresas que está presentando.

Cláusula 7. Obligaciones de RSC

• Decidir, con criterio propio, si aprueba el alta de cada empresa.

• Poner a disposición del Reclutador la información vigente de planes y el medio para identificar sus altas (código o enlace).

• Cobrar la cuota a la Empresa Captada y pagar el 40% en el plazo de la cláusula 5.

• Mantener el registro de atribución de cada Empresa Captada mientras esa empresa siga de alta.

Cláusula 8. Vigencia y terminación

Este contrato dura doce (12) meses desde la firma y se renueva por períodos iguales si ninguna Parte avisa lo contrario con treinta (30) días de antelación. Cualquiera de las Partes puede terminarlo sin causa con un preaviso de treinta (30) días. RSC puede resolverlo de inmediato si el Reclutador cobra a una empresa, falsea la atribución, usa la marca fuera de lo permitido o incumple de forma grave la cláusula 6. La terminación no borra las comisiones ya devengadas ni, salvo resolución por causa grave, el 40% futuro de las Empresas Captadas que sigan pagando.

Cláusula 9. Marca y confidencialidad

RSC autoriza al Reclutador a usar el nombre y los materiales comerciales de RSC solo para captar empresas, mientras el contrato esté vigente y siguiendo las indicaciones de RSC. Esa autorización termina con el contrato. Las condiciones no públicas, listados de clientes y liquidaciones son confidenciales durante el contrato y durante dos (2) años después.

Cláusula 10. Ley y firma

Este contrato se rige por las leyes de Brasil. Para cualquier controversia, las Partes se someten a los tribunales del domicilio de RSC, salvo norma imperativa distinta. Lo no previsto se resuelve de buena fe. Cualquier cambio de la comisión del 40% exige acuerdo escrito firmado por las dos Partes. La firma electrónica tiene la misma validez que la manuscrita.

Leído el contrato, las Partes lo firman en dos ejemplares del mismo tenor.

RSC	EL RECLUTADOR
Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____
Cargo: _____	Documento: _____

Modelo de uso interno. Completar los datos en blanco y revisarlo con asesoría legal antes de firmar.